

0001298-26.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Em juízo, disse já ter sido condenado por tráfico de drogas, por duas vezes, e está preso por um homicídio.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos, não restando dúvidas acerca de suas ocorrências, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais abordaram o réu em atitude suspeita, sendo lhes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001298-26.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001298-26.2018.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 791/2018 - 3º Distrito Policial de Carapicuíba, 141/2018 - 3º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Paulo Menezes Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

PEDRO PAULO MENEZES BARBOSA, qualificado à fl. 05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme aditamento realizado nesta data, como incurso no art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque em 08 de junho de 2018, às 11h00min, na Viela São Roque, nº 46, Jardim São Daniel, nesta cidade de Carapicuíba, fez uso de documento falso consistente em uma cédula de identidade RG (conforme laudo pericial a fls. 96/98).

Consta também que, no mesmo dia, por volta das 11h00min, na Viela Brasília, nº 26, nesta cidade de Carapicuíba, PEDRO PAULO MENEZES BARBOSA, portava a arma de fogo, revolver Doberman, calibre 32 municiado com 05(cinco) cartuchos intactos e um

deflagrado, arma de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência conforme auto de exibição de fl. 14. Segundo a denúncia, policiais civis em operação, desconfiaram da atitude de PEDRO, resolveram pela abordagem. Durante a abordagem PEDRO apresentou uma cédula de identidade falsa - RG nº 34.839.513, em nome de PAULO ALEXANDRE AMORIM CASSANHA. Após ser indagado pelos policiais PEDRO confessou ter comprado referida identidade e acompanhou os policiais até sua residência para apresentar seu real documento de identidade. Na residência do denunciado foi encontrado o revólver Doberman, calibre 32 municiado com 05(cinco) cartuchos intactos e um deflagrado, arma de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2018 (fl. 86).

Citado (fl. 132), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 141).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o denunciado foi interrogado ao final, tendo o Ministério Público aditado a denúncia, nos termos do artigo 384 do CPP, o qual foi recebido nesta data.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Pedro Paulo Menezes Barbosa requereu absolvição por falta de provas, desclassificação, e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02); pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09); pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14), pelo laudo pericial da arma de fogo e munições (fls. 91/95) que atestou a eficácia da arma de fogo para a realização de disparos, pelo exame documentoscópico (fls. 96/98); bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Sidnei Domingos da Silva, policial militar, disse que, na data dos fatos, realizavam operação pelo local do ocorrido, quando notaram um indivíduo em atitude suspeita. Explicou que, ao notar a aproximação da viatura policial, ele demonstrou nervosismo, razão pela qual decidiram por abordá-lo. Nesse momento, asseverou que o réu apresentou uma cédula de identidade RG nº 34.839.513, em nome de Paulo Alexandre Camorim Cassanha. Constataram que tal documento apresentava indícios de falsidade e passaram a indagá-lo, o qual caiu em contradição, acabando por confessar que sua real identidade era Pedro Paulo Menezes Barbosa e que o seu verdadeiro documento estava na casa. Acompanharam o mesmo até a residência situada na Viela Brasília, nº 26 e ao adentrarem no local, indagaram-no se tinha guardado algo de ilícito no local, tendo o acusado respondido que tinha uma arma de fogo, apontando que a mesma estava guardada no interior de uma caixa envolta em um saco plástico no quarto. Localizaram no cômodo um revólver calibre 32 com cinco munições intactas e uma deflagrada. Ato contínuo, efetuaram pesquisa e verificaram que contra o denunciado existia um mandado de prisão condenatório expedido nos autos do processo 0007778-77.2013.8.26.0127, da 2ª Vara Criminal de Carapicuíba. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao réu, conduzindo-o à autoridade policial (fl. 03). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Jefferson Marinho da Silva, policial militar, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 04), como em juízo.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas

funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011). “Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu” (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Pedro Paulo Menezes Barbosa permaneceu silente (fl. 05). Em juízo, disse já ter sido condenado por tráfico de drogas, por duas vezes, e está preso por um homicídio.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos, não restando dúvidas acerca de suas ocorrências, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais abordaram o réu em atitude suspeita, sendo lhes entregue uma cédula de identidade RG nº 34.839.513, em nome de Paulo Alexandre Camorim Cassanha. Constataram que tal documento apresentava indícios de falsidade, o que foi confirmado pelo acusado, que ainda admitiu que tinha uma arma de fogo no interior da residência, sendo localizado, então, um revólver calibre 32 com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Tais relatos restaram corroborados pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial documentoscópico, que atestou a falsidade do documento apresentado, e laudo pericial da arma de fogo e munições apreendidas.

No laudo documentoscópico de fls. 96/98, a expert concluiu o seguinte:

É FALSA a Carteira de Identidade descrito no capítulo Peças de Exame, tendo em vista não apresentar os elementos de segurança documental das similares legítimas. A outro giro, não cumpriu a Defesa com o seu ônus probatório, sequer tendo o acusado apresentado sua versão em juízo, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia.

Insta salientar ainda, que o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/200 é de perigo abstrato, não sendo obrigatória a existência de um resultado naturalístico para que haja sua consumação. A mera conduta de possuir arma de fogo é suficiente para que a conduta seja considerada típica.

E, no presente caso, restou devidamente caracterizado o crime acima mencionado, vez que a arma de fogo foi localizada na residência do denunciado após ser indicada pelo mesmo, tendo ainda o laudo pericial atestado ser apta para a realização de disparos (fls. 91/95).

Configurado está o concurso material de crimes pois, mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes diversos, com momentos consumativos distintos no tempo e no espaço, e desígnios autônomos, devendo as penas ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos previstos no art. 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu, o que faço nos termos do artigo 68 do Código Penal:

Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03:

Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no artigo 59 do Código

Penal, verifica-se que o acusado é portador de péssimos antecedentes (autos 000778077.2013; 0009178-83.2019 e 0014372-15.2010- fls. 158/173), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Quanto ao crime previsto no artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é portador de péssimos antecedentes (autos 000778077.2013; 0009178-83.2019 e 0014372-15.2010- fls. 158/173). Não se pode ignorar, ainda, a maior culpabilidade do acusado, o qual praticou o presente delito com o fim de permanecer foragido da Justiça, eis que existente um mandado de prisão contra si expedido nos autos do processo 0007778-77.2013.8.26.0127, da 2ª Vara Criminal de Carapicuíba. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Do concurso material

Tratando-se de concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, somo as penas anteriormente dosadas, resultando na pena de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal.